安徽润弘新材料科技有限公司“9·10”一般高处坠落生产安全事故调查报告

2021年9月10日上午9时左右，和县经济开发区绿色建材产业园安徽润弘新材料科技有限公司砂石储存厂房钢结构彩钢瓦安装项目施工时发生一起高处坠落事故，一名作业人员在距离地面约25米高钢结构框架顶部边沿处安装彩钢瓦作业时不慎坠落地面死亡。

事故发生后，根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经和县人民政府批准，成立由县应急管理局局长担任组长，县应急管理局、县公安局、县总工会、县住建局、县经济开发区管委会等单位人员组成的“9·10”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县监委派员参加，事故调查组聘请三名省、市级专家组成技术专家组，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、技术鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，依据《安全生产法》等法律法规，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1、建设单位：安徽润弘新材料科技有限公司，成立于2019年09月11日，统一社会信用代码：9134****MA2U3ME039（1-1），类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：朱*贵，注册资本：叁仟万圆整，住所：安徽省马鞍山市和县石杨镇，营业期限：/长期，经营范围：纳米材料研发；商品混凝土及商品混凝土预制品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、转包单位：江苏百盈路面机械有限公司，成立于2016年04月28日，统一社会信用代码：9132****MA1MK4LC0G，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：陈*福，注册资本：3000万元整，住所：宜兴市张渚镇，营业期限：2016年04月28日至******，经营范围：路面机械设备、建筑机械设备、输送设备、环保专用设备的制造、安装、租赁、销售、维修服务；机械配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、承包单位：上海衡傲钢结构有限公司，成立于2015年08月31日，统一社会信用代码：9131****3507621607，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：龚*玉，注册资本：2000万人民币，住所：上海市普陀区，营业期间：2015年08月31日至2035年08月30日，经营范围：钢结构建设工程专业施工，房屋建设工程施工，市政公用建设工程施工，机电安装建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑装饰建设工程专项设计，建筑幕墙建设工程专业施工，幕墙建设工程专项设计，消防设施建设工程专业施工，

地基与基础建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，防腐保温建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，脚手架建设工程作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司2020年03月30日取得由上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D231630004，资质类别及等级：钢结构工程专业承包三级，证书有效期：至2025年03月29日。

（二）事故相关人员基本情况

1、朱*贵，男，58岁，住址：和县绿色建材园安徽盘景水泥有限公司，安徽润弘新材料科技有限公司法定代表人，事发时不在现场。

2、林*敏，男，51岁，住址：江苏省宜兴市张渚镇，江苏百盈路面机械有限公司项目负责人，2021年3月5日，江苏百盈路面机械有限公司法定代表人陈*福委托林*敏，全权负责安徽润弘新材料科技有限公司砂石厂储料库钢结构及彩钢瓦安装项目工作对接、工程质量、工程进度、工程安全及外协厂的工作协调和安全管理等一切相关事宜（有委托书），直至工程结束，事发时不在现场。

3、龚*玉，女，39岁，户籍住址：湖北省随州市曾都区万和镇，上海衡傲钢结构有限公司法定代表人，联系电话：139****8843（上海市普陀区市场监督管理局提供材料证明），（不配合事故调查）。

4、李*锋，男，43岁，户籍住址：重庆市云阳县新阳乡，上

海衡傲钢结构有限公司股东，事发项目施工负责人，事发时不在现场。

5、王*宝，男，27岁，住址：上海市松江区石湖荡镇，上海衡傲钢结构有限公司临聘员工，事发项目负责人李*锋指定带班组长，事发时在现场从事彩钢瓦安装施工，无高处作业操作证。

（三）项目发包情况

事发项目为安徽润弘新材料科技有限公司年产300万方混凝土及60万米管桩施工项目，符合国家产业政策，2019年9月17日，和县发展和改革委员会予以备案（和发改审查〔2019〕127号），备案内容为：主要建设两套高性能商混搅拌楼和一套PC装配式建筑搅拌生产线，配套建设两座5万吨原料储备库。项目总投资22000万元，其中固定资产投资22000万元，项目建设期限为1年。2020年11月4日，和县发展和改革委员会予以备案（和发改审查〔2020〕224号）同意将该项目备案内容变更为：主要建设4套高性能商混搅拌楼和1套PC装配式建筑搅拌生产线，配套建设1套砂石骨料破碎站及两座5万吨原料储备库。项目总投资23000万元，其中固定资产投资23000万元，项目建设期限为1年。

安徽润弘新材料科技有限公司砂石储存厂房钢结构工程安装施工企业需有住建部门颁发的《建筑业企业资质证书》（钢结构专业承包资质）方可承揽，江苏百盈路面机械有限公司没有相应资质，便向安徽润弘新材料科技有限公司推荐了有资质企业上海衡傲钢结构有限公司。安徽润弘新材料科技

有限公司对上海衡傲钢结构有限公司不熟悉、不了解，安徽润弘新材料科技有限公司将本公司砂石储存厂房钢结构及彩钢瓦安装施工业务发包给江苏百盈路面机械有限公司。

2021年8月6日，安徽润弘新材料科技有限公司（甲方）与江苏百盈路面机械有限公司(乙方)签订了《合同书》,甲方将砂石储存厂房钢结构及彩钢瓦安装施工业务发包给乙方，双方签订了《外委(外包)劳务工程项目安全管理协议》。江苏百盈路面机械有限公司法定代表人陈*福与上海衡傲钢结构有限公司项目负责人李*锋口头协议，由江苏百盈路面机械有限公司将砂石储存厂房钢结构及彩钢瓦安装施工业务转包给上海衡傲钢结构有限公司，未签合同、未签订相关安全管理协议。上海衡傲钢结构有限公司项目负责人李*锋于2021年8月份开始组织安装安徽润弘新材料科技有限公司砂石储存厂房钢结构及彩钢瓦安装施工。

安徽润弘新材料科技有限公司砂石储存厂房钢结构及彩钢瓦材料由安徽润弘新材料科技有限公司负责购买，送至由李*锋指定的安徽恒辰建筑工程有限公司加工，上海衡傲钢结构有限公司与安徽恒辰建筑工程有限公司签订了钢结构加工协议《来料加工承包合同》,加工费用采取公对公方式由上海衡傲钢结构有限公司支付。钢结构材料加工时，安徽润弘新材料科技有限公司派公司员工仉振民驻点全程监督，防止加工过程中材料流失或调包，直至所有材料加工完成。钢结构材料加工后运至施工现场运输方式，钢结构及彩钢瓦吊装所租赁塔吊、吊车和高空拉瓦机，均是李*锋本人安排并支

付全部相关费用。钢结构及彩钢瓦项目施工作业人员及其劳务费、住宿费均由李*锋统一安排并通过微信或支付宝转账方式发放和支付，且口头指定王*宝为带班组长，负责日常施工相关事宜。

事故调查组在安徽润弘新材料科技有限公司开展事故调查过程中，根据事故相关单位反映，安徽润弘新材料科技有限公司砂石储存厂房钢结构及彩钢瓦安装施工业务由上海衡傲钢结构有限公司负责安装施工。事故调查组拨打李*锋电话（138****1218）要求配合事故调查，李*锋答复：“此起事故跟他无任何关系”。

事故发生后，事故调查组依法对上海衡傲钢结构有限公司项目负责人李*锋开展事故调查工作，多次与上海衡傲钢结构有限公司联系无果（拨打李*峰电话138****1218和手机短信联系），调查受阻。2021年9月16日，事故调查组组长单位和县应急管理局行文《关于请求安徽润弘新材料科技有限公司“9.10”高处坠落生产安全事故事发单位协查工作函》至上海市普陀区应急管理局，请求上海市普陀区应急管理局协助督促上海衡傲钢结构有限公司负责人尽快到和县接受调查处理。

2021年9月24日，李*锋、王*宝、史*乾到达和县应急管理局会议室接受事故调查，事故调查组对李*锋作《调查询问笔录》，李*锋声称安徽润弘新材料科技有限公司砂石储存厂房钢结构及彩钢瓦安装施工是受江苏百盈路面机械有限公司法定代表人陈*福委托，派几个人给江苏百盈路面机械有

限公司干活，非上海衡傲钢结构有限公司承揽业务。

2021年9月26日，事故调查组前往含山县安徽恒辰建筑有限公司调查取证，通过该公司总经理熊*春反映，安徽润弘新材料科技有限公司砂石储存厂房钢结构材料加工费用由李*锋本人亲自与熊*春商谈，并由上海衡傲钢结构有限公司支付，合计107352.30元。

2021年10月11日上午，事故调查组成员前往上海市普陀区应急管理局，请求协助对上海衡傲钢结构有限公司开展调查。上海市普陀区应急管理局事故调查科负责人接待，有关情况如下:

1、上海市普陀区应急管理局事故调查科负责人组织街道应急办和派出所前往上海衡傲钢结构有限公司营业执照注册地址上海市普陀区宜昌路458弄8号二楼查看，经询问物业及现场排查，上海市普陀区宜昌路458弄8号二楼无上海衡傲钢结构有限公司办公场所。

2、在上海市普陀区应急管理局事故调查科负责人联系安排下，前往上海市普陀区行政服务中心普陀区市场监督管理局服务窗口，调取了上海衡傲钢结构有限公司营业执照相关资料。

3、在查无上海衡傲钢结构有限公司办公场所情况下，上海市普陀区应急管理局事故调查科负责人当日拨打了上海衡傲钢结构有限公司聘请的刘律师电话，请刘律师通知李*锋和上海衡傲钢结构有限公司法定代表人龚*玉前往上海市普陀区应急管理局办公室，与事故调查组人员见面并配合调

查。同时，上海市普陀区应急管理局事故调查科负责人也拨打了李*锋电话，要求李*锋本人及龚*玉积极主动配合事故调查，但李*锋以人在北京为由，再次拒绝配合调查。

事故调查组于2021年10月15日、10月18日，再次以手机短信方式通知龚*玉和李*锋配合事故调查，龚*玉、李*锋通过手机短信回复，以父亲住院为由再一次拒绝配合事故调查，事故调查组于当日通过手机短信再次要求配合事故调查，未答复。

2021年10月13日，事故调查组前往和县山峡吊装工程机械租赁有限公司调查取证，该公司负责人魏*元反映，安徽润弘新材料科技有限公司砂石储存厂房钢结构材料吊装费用由李*锋本人通过电话与魏*元达成口头协议，一台吊车的劳动报酬为1500元/天，并由李*锋以微信转账或现金方式支付，结算有时候一天一结，有时候累积几天一结，合计24450.00元。

2021年10月14日，事故调查组前往全椒县胜贵门窗有限公司调查取证，该公司负责人张*贵反映，安徽润弘新材料科技有限公司砂石储存厂房项目彩钢瓦，由安徽润弘新材料科技有限公司自行购买。在彩钢瓦安装施工前，全椒县胜贵门窗有限公司将安徽润弘新材料科技有限公司所购买的彩钢瓦送至安徽润弘新材料科技有限公司砂石储存厂房施工工地下货点（该点由李*锋指定）下货，彩钢瓦到货签收人为王*宝。另李*锋以剩余红瓦抵账，通过张*贵代付安徽润弘新材料科技有限公司彩钢瓦安装施工租赁车牌为冀J0R789车

辆（高空拉瓦机）加工作业费 3000 元。

（四）事故现场基本情况

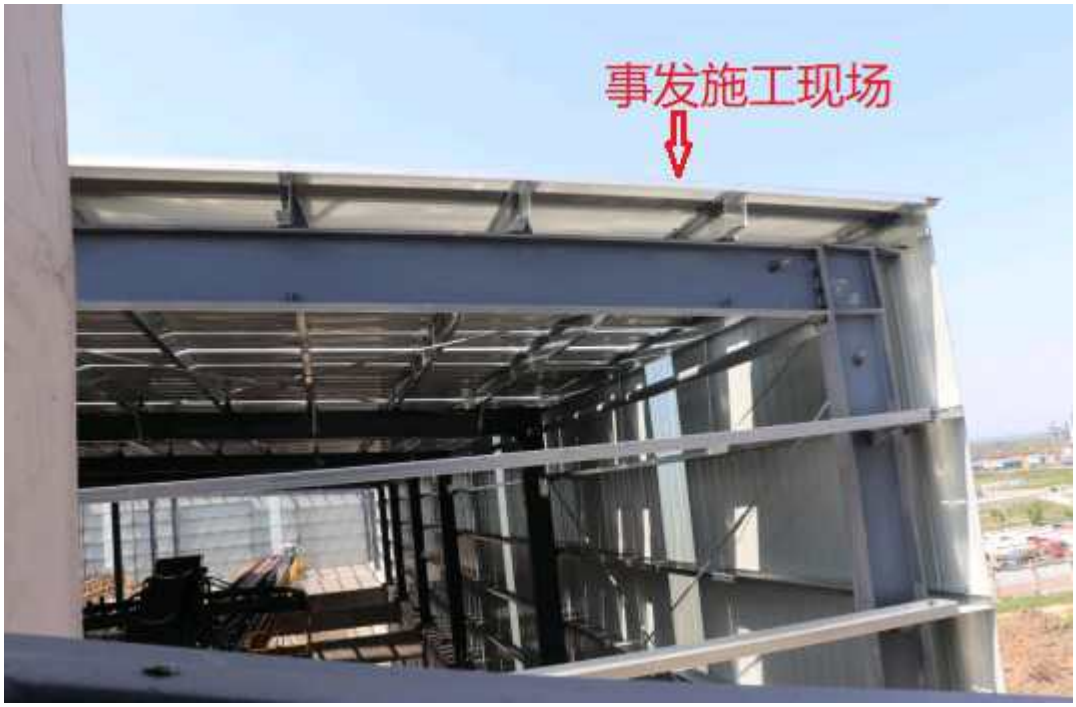


图 1 事故现场概貌

事发现场为砂石储存厂房砂石储存厂房彩钢瓦安装施工现场，砂石储存厂房位于安徽润弘新材料科技有限公司西北侧（公司大门进入的左拐），事发点位于砂石储存厂房北侧中间靠东顶部。该砂石储存厂房主体高度 22 米，钢结构高度 3 米，顶部至地面垂直高度 25 米。



图 2 事故发生位置

2021 年 9 月 10 日上午，叶*乐、赖*军、史*乾三个人一组在靠近砂石储存厂房顶钢结构北边位置从事彩钢瓦安装工作， 王*宝、贾*飞、韩*朋等人为一个班组，在砂石储存厂房顶钢结构其它位置从事吊装作业，两组人员相距大概 30 米左右。安装作业现场无安全管理人员，作业人员未经专业安全教育培训。

9 时许，叶*乐坠落地面后仰面躺在坠落时被带下来的彩钢瓦旁，安全带完好无损。

依据《高处作业分级》国家标准（GB/T 3608-2008）3.1[1]之规定，该项目彩钢瓦安装作业属于高处作业，作业人员应持有高处作业操作证，佩戴安全帽，系挂安全绳，按照高处作业相关安全技术要求规范操作。

技术专家组认为，承包单位上海衡傲钢结构有限公司在进行砂石储存厂房彩钢瓦安装作业时，未采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第 5.2.8 条[2]的规定；高处作业施工前，未对作业人员进行安全技术交底、未记录，未对初次作业人员进行培训，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第 3.0.3 条[3]的规定。死者叶*乐高处作业时，未按规定正确佩戴和使用安全带，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第 3.0.5 条[4]的规定。

（五）天气情况

根据和县气象局预报，2021 年 9 月 10 日，天气为晴天，最低气温 24℃，最高气温 31℃，东风 2 级。

二、事故发生经过及应急救援情况

2021 年 9 月 10 日上午 7 时左右，上海衡傲钢结构有限公司（安徽润弘新材料科技有限公司年产 300 万方混凝土及 60

---

[1]《高处作业分级》3.1 高处作业 work at heights 在距坠落高度基准面（3.2）2m 或 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业。

[2]《建筑施工高处作业安全技术规范》5.2.8 外墙作业时应符合下列规定：1、门窗作业时，应有防坠落措施，操作人员在无安全防护措施情况下，不得站立在樘子、阳台栏板上作业；2、高处安装、不得使用座板式单人吊具。

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.3 高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术教育及交底，并应配备相应防护用品。

[4]《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.5 高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应经专人检查。

万米管桩施工项目砂石储存厂房彩钢瓦安装工程分包单位）带班组长王*宝带领叶*乐、赖*军、史*乾等7人在安徽润弘新材料科技有限公司砂石储存厂房钢结构上面铺设彩钢瓦作业，9时左右，叶*乐在安装彩钢瓦作业时，不慎坠落至地面，当场死亡。

事故发生后，现场作业人员迅速拨打了“120”急救电话和“110”报警电话。“120”急救车赶到事故现场后，当场宣布叶*乐已死亡，随后石杨镇派出所民警赶到事故现场，在事发现场设置警戒线。

事发后，县政府分管负责人、县应急管理局主要负责人、县经济开发区绿色建材园负责人，第一时间赴事发现场指导救援及善后处置工作。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

叶*乐，男，汉族，48岁，广西龙胜各族自治县瓢里镇人，无高处作业操作证。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）进行计算，事故造成直接经济损失约131万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因

1、直接原因

叶*乐，安全意识淡薄，无高处作业操作证，且未按规定正确佩戴和使用安全带，是安徽润弘新材料科技有限公司

“9.10”高处坠落生产安全事故直接原因。

2、间接原因

1、上海衡傲钢结构有限公司，安全主体责任未落实，承揽高处作业施工工程，雇佣无高处作业资质人员施工作业，彩钢瓦安装作业无方案，未落实高处作业有关规定。企业安全生产教育和培训无计划并实施，未能保证作业人员具备必要的岗位安全操作技能。安全管理不到位，作业现场无安全管理人员，在施工组织设计中未编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对项目未开展有效的事故隐患排查治理，未采取必要的安全管控措施。

2、江苏百盈路面机械有限公司，安全管理不到位，对外委单位安全监管不力，未与外委单位签订安全管理协议、安全技术交底，对外委单位特种作业人员持证情况、工程安全技术措施的审核流于形式。

（二）事故性质

经事故调查组认定，安徽润弘新材料科技有限公司“9·10”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任人员

叶*乐安全意识淡薄，无高处作业操作证，且未按规定正确佩戴和使用安全带，严重违规作业，对这起事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议处罚单位和人员

1、上海衡傲钢结构有限公司

承揽高处作业施工工程，雇佣无高处作业资质人员施工作业，彩钢瓦安装作业无方案，未落实高处作业有关规定；企业安全生产教育和培训无计划并实施，未能保证作业人员具备必要的岗位安全操作技能；安全管理不到位，作业现场无安全管理人员，在施工组织设计中未编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对项目未开展有效的事故隐患排查治理，未采取必要的安全管控措施，安全主体责任未落实，对事故发生负有主体责任，在事故调查期间，拒绝配合调查。依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项[5]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（四）项[6]规定，建议由和县应急管理局依法对其行政处罚。依据《建设工程安全生产管理条例》第六十五条第（四）项[7]，建议由和县住房和城乡建设局函告上海市住房和城乡建设管理委员会依法依规处理上海衡傲钢结构有限公司相关资质。

2、江苏百盈路面机械有限公司

安全管理不到位，对外委单位安全监管不力，未与外委单位签订安全管理协议、安全技术交底，对外委单位特种作业

---

[5]《安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[6]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条　事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（四）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；

[7]《建设工程安全生产管理条例》第六十五条　违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：第（四）项 在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。

人员持证情况、工程安全技术措施的审核流于形式。对分包单位未实施有效的安全管理，违反《安全生产法》第四十九条第二款[8]规定，对事故发生负有管理责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项[9]，建议由和县应急管理局依法对其行政处罚。

3、安徽润弘新材料科技有限公司

将砂石储存厂房钢结构及彩钢瓦安装工程发包给无《建筑业企业资质证书》钢结构专业承包资质单位江苏百盈路面机械有限公司，违反《安全生产法》第四十九条第一款[10]，依据《安全生产法》第一百零三条第一款[11]规定，建议由和县应急管理局依法对其行政处罚。

4、龚*玉，上海衡傲钢结构有限公司法定代表人

未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；本单位安全生产规章制度和操作规程未落实；本单位安全生产教育和培训计划未落实；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全

---

[8]《安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[9]《安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[10]《安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[11]《安全生产法》第一百零三条　生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产工作，及时消除生产安全事故隐患；依法履职尽责不到位，违反《安全生产法》第二十一条[12]第（一）、（二）、（三）、（五）项规定，事故调查组多次通知其本人接受事故调查工作均遭拒绝，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第一款、第二款[13]规定，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项[14]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（四）项[15]规定，建议由和县应急管理局依法对其行政处罚。

5、李*锋，上海衡傲钢结构有限公司股东，事发项目施工负责人

未组织本单位安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，违反《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第（二）项[16]，雇佣无高处作业资质人员施工作业，违反

---

[12]《安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[13]《生产安全事故报告和调查处理条例》 第二十六条　事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。

事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

[14]《安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[15]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条　事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（四）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；

[16]《建设工程安全生产管理条例》第六十二条　违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：

（二）施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经

《建设工程安全生产管理条例》第二十五条[17]，未能及时消除生产安全事故隐患，违反《安全生产法》第二十五条[18]第（二）、第（五）项、第（六）项，依法履职尽责不到位，导致事故发生，对这起事故负有主要责任，事发后拒不配合调查，违反《生产安全事故调查处理条例》第二十六条[19]，依据《安全生产法》第九十六条[20]、《生产安全事故调查处理条例》第三十六条第（四）项[21]规定，建议由和县应急管理局依法对其行政处罚。且涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关处理。

6、林*敏，江苏百盈路面机械有限公司项目主要负责人

未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未能及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生，依法履职

安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的；

[17]《建设工程安全生产管理条例》第二十五条　垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

[18]《安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[19]《生产安全事故调查处理条例》第二十六条 事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。

事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

事故调查中发现涉嫌犯罪的，事故调查组应当及时将有关材料或者其复印件移交司法机关处理。

[20]《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[21]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条　事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（四）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；

尽责不到位，违反《安全生产法》第二十一条第（五）项[22]，对这起事故负有安全管理责任，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项[23]，建议由和县应急管理局依法对其进行行政处罚。

7、朱*贵，安徽润弘新材料科技有限公司法定代表人

将砂石储存厂房钢结构及彩钢瓦安装工程发包给无《建筑业企业资质证书》钢结构专业承包资质单位江苏百盈路面机械有限公司，违反《安全生产法》第四十九条第一款[24]，依据《安全生产法》第一百零三条第一款[25]规定，建议由和县应急管理局依法对其行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）上海衡傲钢结构有限公司

要认真吸取事故教训，举一反三，学法、守法，增强安全意识，全面落实企业安全生产主体责任，制定完善落实本单位安全管理制度，强化作业现场安全管理，切实消除事故隐患。

（二）江苏百盈路面机械有限公司

要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实施工单位安全生产主体责任，切实加强对分包（外委）单位的安全生产工作

---

[22]《安全生产法》 第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[23]《安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[24] 第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[25]《安全生产法》第一百零三条　生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

统一协调、管理，建立健全相关制度，定期进行安全检查，发现安全隐患的，应当及时督促整改。

（三）安徽润弘新材料科技有限公司

深入开展《安全生产法》及相关法律法规学习，贯彻落实企业安全生产主体责任，强化安全管理，切实防范化解各类安全风险。

（四）属地政府及相关部门

和县经济开发区管委会、和县住房和城乡建设局要持续深入开展本地本行业领域内安全生产隐患排查治理工作，采取积极有效措施推动企业落实安全生产主体责任，强化执法监督检查，把安全生产“三个必须”和“属地监管”责任落到实处，坚决防范化解安全生产各类风险。

安徽润弘新材料科技有限公司

“9·10”高处坠落事故调查组

2021年 12月2日